



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Dengan
PT. DISA PRIMA MEDIKA
(RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA)
NOMOR : 081/SK_PKS/RSU-UMM/VIII/2024
NOMOR :

TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN

PERJANJIAN Rujukan Pelayanan Kesehatan ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Malang pada **Hari Senin Tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (05/08/2024)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. RUMAH SAKIT UMUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.** NPWP No : 01.235.843.8.651.001 yang didirikan dengan IMB No. 180/05989/IMB/421.302/2009 Tahun 2009 dan Surat Izin Berusaha No. 91201043725130002 diterbitkan pada 12 Juli 2024 yang berkedudukan di Jalan Raya Tlogomas No. 45 Malang-Jawa Timur dan dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Prof. Dr. dr. Djoni Djunaedi, Sp.PD-KPTI** dengan jabatan sebagai Direktur Rumah Sakit yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. PT. DISA PRIMA MEDIKA** beralamat di Banjararum Selatan No 7 Singosari, Malang, didirikan berdasarkan Akta nomor 26 tanggal 28 bulan November 2009, dibuat dihadapan Endang Merduwati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01. Tahun 2009 tertanggal 31 bulan Desember tahun 2016. RUPS Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No 10 tanggal 16 bulan Oktober tahun 2018 yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit Prima Husada diwakili oleh **Endang Susilowati** sebagai Direktur Utama.
 - A. RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 001.204/DPM/I-KEP/DIR/I/2024, beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang dan/atau;
 - B. RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO** dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo berdasarkan Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 001.100/DPM/I-KEP/DIR/I/2024 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit

Prima Husada Sukorejo, beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Perseroan Terbatas yang mengelola Rumah Sakit adalah penyelenggara Layanan Kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan Rawat Inap, Rawat Jalan dan gawat darurat serta pelayanan medis terkait lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku (**'Layanan Kesehatan'**).

PASAL 1

PENGERTIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama adalah perjanjian antara Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang dengan PT Disa Prima Medika sebagai pengelola Rumah Sakit Prima Husada dalam hal ini bersepakat melaksanakan Perjanjian Kerja sama Rujukan Pelayanan Kesehatan;
- (2) Pelayanan adalah seluruh pelayanan kesehatan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Biaya adalah biaya terhadap seluruh pelayanan kesehatan yang telah diberikan **PIHAK PERTAMA** kepada pasien **PIHAK KEDUA**;
- (4) Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi **PIHAK KEDUA**;
- (5) Surat Pengantar Rujukan adalah surat pengantar dari **PIHAK KEDUA** yang sekurang – kurangnya memuat :
 - a. Identitas Pasien;
 - b. Keluhan utama pasien, dan
 - c. Pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
- (6) Pasien adalah semua orang yang memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan di ruang lingkup pelayanan kesehatan **PIHAK PERTAMA**;
- (7) Rawat jalan adalah semua jasa kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam upaya pemulihan kesehatan termasuk didalamnya jasa medis, jasa pemakaian alat kesehatan, jasa kedokteran, serta jasa penunjang lainnya baik bersifat medis dan administrasi yang diperuntukkan bagi pasien yang berobat di Rumah Sakit tanpa harus menginap;
- (8) Pasien BPJS adalah Pasien dimana sudah terdaftar dalam program BPJS Kesehatan dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan;

PASAL 2 LATAR BELAKANG

Latar belakang timbulnya perjanjian ini sebagai berikut:

- (1) **PIHAK KEDUA** membutuhkan pelayanan kesehatan rujukan dan/atau penunjang dari **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA**; selanjutnya
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama rujukan pelayanan kesehatan.

PASAL 3 DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan;
- (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
- (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- (4) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial;
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan;
- (6) Peraturan Menteri Kesehatan RI No.75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bahwa dalam rangka memberikan pedoman serta landasan hukum kegiatan rujukan pelayanan kesehatan **PARA PIHAK**;
- (2) Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan di **PARA PIHAK**;
- (3) Bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** bersedia memberikan pelayanan kesehatan yang diperlukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pelayanan yang dibutuhkan adalah pelayanan kesehatan meliputi :
 - a. Pelayanan Medis
 1. IGD
 2. Pelayanan Rawat Jalan
 3. Pelayanan Rawat Inap
 - b. Pelayanan Intensif
 1. ICU
 2. Perinatologi

- c. Pelayanan Penunjang Medis
 - 1. Pelayanan Radiologi
 - 2. Pelayanan Laboratorium
- d. Pelayanan Khusus pasien BPJS Kesehatan
 - 1. Hemodialisis
 - 2. Cathlab
 - 3. Endoskopi dan Kolonoskopi
- e. Pelayanan Farmasi

PASAL 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 5 Agustus 2024 dan akan berakhir pada tanggal 5 Agustus 2027;
- (2) Kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja sama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

PASAL 7

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. menerima rujukan pasien untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati; dan
 - b. menerima informasi tentang rekam medis pasien dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. memberikan pelayanan yang professional kepada pasien dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. menjaga kode etik kedokteran dan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran;
 - c. memberikan stempel dan tanda tangan petugas **PIHAK PERTAMA** untuk memenuhi kelengkapan administrasi rujukan dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. memenuhi kesepakatan perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. mengirimkan rujukan pasien yang membutuhkan pelayanan kesehatan lebih lengkap ke **PIHAK PERTAMA**;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik untuk para pasien yang sebelumnya berobat di **PIHAK KEDUA** dan akhirnya dirujuk ke **PIHAK PERTAMA**; dan
 - c. menerima informasi yang dibutuhkan dari **PIHAK PERTAMA** terkait perjanjian ini.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. memberikan pelayanan secara professional kepada pasien sebelum pasien dirujuk ke Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**;

- b. memberikan informasi rekam medis pasien dari **PIHAK KEDUA** selama menjalani pemeriksaan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitas kesehatan;
- c. Bertanggung jawab terhadap :
 - 1) stabilisasi dan pemantauan kondisi pasien selama proses rujukan;
 - 2) menyiapkan semua kelengkapan yang dibutuhkan untuk proses rujukan;
 - 3) formulir rujukan yang berisi : identitas pasien, dokter yang menangani sebelumnya dan pemeriksaan kesehatan pasien serta terapi atau tindakan yang telah diberikan kepada pasien.

PASAL 8 MUTU

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan layanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Undang – Undang tentang Kesehatan;
- (2) Alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi

PASAL 9 PROSEDUR RUJUKAN

- (1) Bila ada indikasi sesuai kebutuhan pasien **PIHAK KEDUA** dapat langsung menghubungi **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK PERTAMA** akan mengkonfirmasi kembali pada **PIHAK KEDUA** tentang kesiapan penerimaan rujukan;
 - a. dalam hal rujukan pemeriksaan penunjang Formulir permintaan pemeriksaan yang sudah di bubuhi stemple dan tanda tangan dokter perujuk; dan
 - b. bahan pemeriksaan atau specimen apabila dilakukan pengambilan di **PIHAK KEDUA**;
 - c. Segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan;
- (3) medis dan/atau pemeriksaan diagnostic, **PIHAK KEDUA** menyiapkan :
 - a. **PIHAK KEDUA** membuat surat rujukan disertai dengan dokumen pemeriksaan kesehatan pasien yang telah dilaksanakan kepada pasien serta kelengkapan lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan persetujuan dan sepengetahuan pasien atau keluarga;
 - b. proses rujukan dievaluasi dalam aspek mutu dan keselamatan pasien; dan
 - c. berdasarkan atas hasil assessment, alat transportasi yang digunakan untuk rujukan harus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien dan memenuhi ketentuan keselamatan transportasi termasuk persyaratan PPI.

PASAL 10 PEMBAYARAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** tidak memungut biaya pelayanan dari pasien rujukan **PIHAK KEDUA** secara langsung;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mengajukan biaya pelayanan pasien kepada **PIHAK KEDUA**;
- (3) Penagihan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara kumulatif setiap bulan dihitung tanggal 1 (satu) sampai tanggal berakhirnya bulan dan pembayaran dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tagihan diterima.

- (4) Pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagai berikut :

Nama Bank : BNI (Bank Negara Indonesia)
Cabang : BNI Cabang Pembantu Unmuh Malang
No. Rekening : 301 333 993
Atas nama : Rumah Sakit Unmuh Malang

- (5) **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan kepada **PIHAK PERTAMA** jika **PIHAK KEDUA** telah melakukan pembayaran kepada **PIHAK PERTAMA**;
(6) Jika terjadi perubahan tarif maka **PIHAK PERTAMA** akan memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA** dan dilakukan penandatanganan Addendum PKS.

PASAL 11 KERAHASIAAN

Bahwa **PARA PIHAK** dilarang untuk mengungkapkan dan harus mengambil semua langkah – langkah yang diperlukan berdasarkan penilaiannya untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia milik **PARA PIHAK** yang dipegang olehnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
(2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing – masing pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa – peristiwa yang termasuk tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru – hara, sabotase. Kerusuhan sosial berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;
(2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh **KEDUA BELAH PIHAK**. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama tersendiri yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerja sama ini dapat dihentikan secara sepihak;
- (3) Berhentinya Perjanjian Kerja sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban – kewajiban **PARA PIHAK** dan harus diselesaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan Pemutusan Perjanjian Sepihak apabila **PIHAK PERTAMA** telah terbukti melakukan malpraktik dan/atau kelalaian atas tindakan medis seperti penanganan, pemeriksaan, perawatan dan/atau pengobatan yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 15
KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini, melalui *contact person* :

1. **PIHAK PERTAMA**

Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang

Alamat : Jl. Raya Tlogomas No.45, Kota Malang, Jawa Timur 65144

No. Telepon : (0341) 561666

Email : hospital@umm.ac.id/marketingrsumm@yahoo.com

- Up : dr. Viva Maiga Mahliafa Noor, MMRS

Kepala Bidang Humas dan Kemitraan

08124985638

- **Bagian Humas & Kemitraan** : Zyara Aulia Fahma, SH

No. Telepon : 082231312629

Email : marketingrsumm@yahoo.com

- **Bagian Penagihan** : Rista Ngesti, SE
No. Telepon : 085234194633
Email : keuangan.rsumm@gmail.com
- **Bagian Pendaftaran** : Dewi Susanti Sidi, S.Pd
No. Telepon : 081217549881
Email : hospital.umm@gmail.com
- **Bagian Kasir** : Yufano D. Putra, SE
No. Telepon : 085608963557
Email : hospital.umm@gmail.com

2. PIHAK KEDUA

PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
Up : dr. Sefrina Trisadi
HP/WA : (0341) 458679
Email : disaprimamedika@gmail.com

	RS Prima Husada Malang	RS Prima Husada Sukorejo
Alamat	Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec. Singosari, Kab. Malang	Jl. Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan
Direktur	dr. Nur Mazidah Telp : (0341) 458679 Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS Telp : (0343) 6745000 Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
Humas & Marketing	Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns HP/WA : 0811 3507 164 Email : marketingrsphm@gmail.com	Lidia Emilinda, S.Tr.Keb.,M.MRS HP/WA : 0813 1557 4065 Email : backupdatamarketingphs@gmail.com
Kuangan	Novi Ratnasari, S.E Telp : (0341) 458679 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com	Anita Sari, S.E Telp : (0343) 6745000 Email : keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com

PASAL 16 LAIN - LAIN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **KEDUA BELAH PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 17
LAMPIRAN

- (1) Lampiran – lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal – pasal lain dalam perjanjian ini;
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) adalah tarif biaya dan rincian Tarif Pelayanan ang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Identitas yang terlampir pada saat menerima pelayanan.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. **KEDUA BELAH PIHAK** masing – masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK PERTAMA,
RSU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MALANG

PIHAK KEDUA,
PT DISA PRIMA MEDIKA

Prof. Dr. dr. Djoni Djunaedi, Sp.PD-KPTI
DIREKTUR

ENDANG SUSILOWATI
DIREKTUR UTAMA